

보고서 번호 : 2017-종5

적출자	감 사 팀 김 민 구	금 액 (수량)	-	증거서류 면 수	
-----	----------------	-------------	---	-------------	--

통보사항

1. 부 서 명	항만운영팀
2. 제 목	청원경찰 근무 관련

□ 주 요 내 용

우리 공사의 항만 경비 및 보안 관련 보안업무는 직제규정에 따라 항만운영팀에서 담당하고 있으며, 청원경찰 복무와 관련하여서는 「청원경찰 복무규정」에 규정되어 있다.

1. 관련 규정

「청원경찰 복무규정」 중 근무와 관련된 내용은 다음과 같다.

제5조(근무조 편성 및 운영) 근무조는 4개조로 편성하여 1일 2교대로 운영하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 보안등급 상향, 특별경계기간 설정 운용 등 필요한 경우에는 근무조를 조정, 편성할 수 있다.

제7조(근무) ① 근무시간은 주간 08:00부터 18:00까지, 야간은 18:00부터 익일 08:00까지로 한다.

② 매 근무조의 개인별 1시간의 무급 휴게시간을 부여하고, 휴게시간은 개인별 교대로 다음 각 호와 같이한다. 다만 근무지 여건에 따라 사전 명령으로 변경하여 운용할 수 있다.

1. 주간 11:30~13:30 내
2. 야간 24:00~02:00 내

제9조의 2(근무요령) ① 자체경비를 하는 입초근무자는 경비구역의 정문이나 그 밖의 지정된 장소에서 경비구역의 내부, 외부 및 출입자의 움직임을 감시한다.

② 업무처리 및 자체경비를 하는 소내근무자는 근무 중 특이한 사항이 발생하였을 때에는 지체 없이 감독자 등에게 보고하고 그 지시에 따라야 한다.

③ 순찰시에는 감독자가 지정한 일정한 구역을 순회하면서 경비 임무를 수행한다.

「청원경찰 복무규정」에서 청원경찰의 근무형태로 살펴보면, ① 입초근무자와 소내근무자를 구별하여 역할을 부여하는 점과 ② 근무시간 중간에 근무자에게 1시간 씩 무급휴게시간을

부여하게 하고 부두는 24시간 경계근무를 하여야 하는 점으로 보아 2인 1조를 원칙으로 하고 있다.

한편, 「국제항행선박 및 항만시설의 보안에 관한 법률 시행규칙」(해양수산부령 제235호 2017.6.2. 일부개정, 2017.7.1. 시행, 별표 4는 2019. 7.1. 시행) 별표 4에 따르면 2019. 7.1.부터 부두 출입구에 경비·검색 인력은 2명 이상을 상시 배치하도록 되어 있다.

2. 현황

그런데, 청원경찰이 관리하는 5개 부두¹⁾중 중마부두는 경비 시간 중 절반은 1인이 경비를 담당하고 있다.

	1일차 주간	1일차 야간	2일차 주간	2일차 주간
중마부두 근무자	2인	1인	1인	2인

3. 문제점

부두 경비를 2인 1조로 운영하는 이유는 돌발 상황 발생시 1인은 즉시 상황에 대처하고, 나머지 1인은 보고 및 상황전파 등 신속한 대처를 위한 의도 이다. 따라서 1인이 경비를 서는 경우 돌발 상황 발생시 효과적인 보고 및 대처가 힘든 실정이다.

또한, 1인 근무시 「청원경찰 복무규정」 제7조에 따른 휴게시간(주간 11:30~13:30 내 1시간, 야간 24:00~02:00 내 1시간) 을 갖을 수 없어 원활한 업무수행이 힘든 상황이다.

4. 결론

따라서, 항만운영팀은 부두 경비의 공백이 생기지 않고, 돌발 상황에 효과적인 보고 및 대처가 가능하고, 「국제항행선박 및 항만시설의 보안에 관한 법률 시행규칙」에 선제적 대응 및 근로기준법 위반 우려를 해소하기 위하여 「청원경찰 복무규정」 제5조에 따라 근무조를 조정·편성할 필요가 있다.

□ 조 치 사 항

(통보사항-항만운영팀) 항만운영팀은 부두 경비의 공백이 생기지 않고, 돌발 상황에 효과적인 보고 및 대처가 가능하고 근무자의 근로여건을 개선하여 원활한 업무수행이 가능하도록 「청원경찰 복무규정」 제5조에 따라 근무조를 조정·편성하시기 바랍니다.

1) 중마부두, 울촌일반, 낙포부두, 중흥부두, 석유부두